

1500295-59.2021.8.26.0411
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Ameaça
Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti
Comarca: Pacaembu
Foro: Foro de Pacaembu
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 24/06/2022
... da Penha e muito antigamente por tráfico."

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se provada através do Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, pelo termo de declarações de fls. 08/09 e prova oral colhida.

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

A oitiva da testemunha de acusação, Vera Lúcia, coincide com o que ela disse em fase policial, bem como com relação ao que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pacaembu
Foro de Pacaembu
Juizado Especial Cível e Criminal
Avenida São João, 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

SENTENÇA - MANDADO

CONCLUSÃO

Aos , faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito.

Processo nº:
1500295-59.2021.8.26.0411
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EVANDRO DA SILVA VARINI
Prioridade Idoso
Justiça Gratuita
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra EVANDRO DA SILVA VARINI, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, por ter praticado ameaça contra PEDRO VARINI (fls. 99/101).

A denúncia foi recebida em audiência na data de 10 de maio de 2022, fls. 147/148.

Durante a audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma testemunha de acusação, a vítima e o réu, conforme fls. 147/148.

Em fase de alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da ação nos

termos da denúncia, conforme fls. 153/155.

A Defesa do acusado requer a improcedência da denúncia alegando que devido aos fatos o réu carece de tratamento médico e não de condenação e pugna pela absolvição do crime que lhe foi imputado. (fls. 156/157).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se provada através do Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, pelo termo de declarações de fls. 08/09 e termo de representação de fls. 10/11.

A autoria também é certa.

Da oitiva da testemunha e interrogatórios do réu.

Anota-se que todos foram ouvidos e seus depoimentos foram capturados por mídia audiovisual.

A testemunha de acusação VERA LÚCIA VARINI BOLONHA PINOS, relatou que:

"Presenciei [...] ele falou que se meu irmão entrasse dentro da casa ele ia matar meu irmão, aí tiramos meu irmão de lá e levamos pra casa da minha irmã, daí eu precisava pegar uma roupa pro meu irmão, aí ele falou que se eu passasse do portão pra dentro ele iria me matar também, me ameaçou também, aí teve aquela medida provisória, mas passou um mês e ele estava na casa [...] ele só vivia ameaçando meu irmão, machucou ele muitas vezes."

A vítima PEDRO VAIRNI, disse que:

"Ele não ia me deixar entrar em casa, daí ele entrou na Maria da Penha e teve que sair da casa. [...] agora ele está no Mato Grosso, na casa da minha filha, está trabalhando lá [...] ele ameaçou [...] quando ele bebe e fuma ele fica louco e perde a cabeça, quebra tudo dentro de casa, daí eu tive que sair e posar na casa da minha irmã, porque se eu ficasse lá ou ele me machucava ou eu teria que machucar ele, então eu sai e deixei ele [...] ele está na casa da minha filha, minha filha não vai mais deixar ele voltar pra cá, porque aqui não da pra ele ficar mais [...] ele falou que se eu entrasse lá dentro de casa ele ia me matar, eu vi que ele estava louco, passado da droga."

O acusado EVANDRO DA SILVA VARINI, disse que:

"Eu não me recordo, não me lembro de ter ameaçado [...] no dia do fato eu estava embriagado [...] sobre os fatos ocorridos no dia não me recordo [...] já fui processado por briga, por Maria da Penha e muito antigamente por tráfico."

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se provada através do Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, pelo termo de declarações de fls. 08/09 e prova oral colhida.

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

A oitiva da testemunha de acusação, Vera Lúcia, coincide com o que ela disse em fase policial, bem como com relação ao que foi dito pela vítima, dessa forma, não

há o que tire a credibilidade de seus depoimentos.

Consoante a isso, em seu interrogatório, o acusado Evandro da Silva Varini afirma que estava "embriagado". O estado de embriaguez do acusado também é corroborado pela testemunha de acusação e vítima.

As provas coligidas aos autos fazem com que a materialidade delitiva e autoria sejam confirmadas, formando um arcabouço hábil a entender que no contexto dos fatos, houve ameaça do acusado contra a vítima.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prática do delito de ameaça pelo réu, na forma do art. 147, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo o disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal diante dos maus antecedentes (0003281-07.2014.8.26.0411 - fl. 92), em 01 mês e 10 dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (1500046-79.2019.8.26.0411 - fl. 93), aumento a pena para 01 mês e 20 dias de detenção.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Diante da pena aplicada fixo, considerando-se o princípio da proporcionalidade, fixo o regime aberto.

Nesse sentido o recente acórdão do E. TJSP:

"Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inocorrência. Provas seguras de autoria e materialidade, inclusive corroboradas por testemunhas, demonstrando que recorrente compareceu até a casa da ofendida, ocasião em que quebrou seu televisor e ameaçou agredi-la. Embriaguez voluntária que não afasta a culpabilidade do agente. Apelante que deixou de comparecer em juízo e não ofertou qualquer justificativa capaz de refutar as demais provas coligidas. Condenação mantida. Pena-base devidamente exasperada em 1/8 por conta dos antecedentes, seguida de exata majoração decorrente da reincidência e, também, pela incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP. Contudo, regime aberto que se mostra viável, inclusive, na esteira do hodierno posicionamento do STF (proferido no julgamento do RHC nº. 172532). Ademais, substituição por restritiva de direito vedada pela Súmula 588 do STJ. Parcial provimento" (Apelação Criminal nº 1500224-81.2020.8.26.0673. Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci. Comarca: Flórida Paulista. 16ª Câmara de Direito Criminal. J. 27.01.2022).

Contudo, inaplicável a espécie a substituição por penas restritivas de direito posto que cometido com violência e a suspensão condicional da pena posto que é reincidente.

Isto posto e pelo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a ação, e o faço para CONDENAR o réu PEDRO DA SILVA VARINI, como incurso no art. 147, do Código Penal, fixando a pena em 01 mês e 20 dias de detenção, com regime inicial aberto.

O réu poderá recorrer ao processo em liberdade, salvo se presos por outro.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, por tratar-se de competência do Juizado Especial Criminal - JECRIM (art. 4º, §9º, da Lei 11.608/03 e Provimento CGJSP 02/2013).

P.I.C.

Pacaembu, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA